

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile**

in persona del giudice, dott. Fausto Basile ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 11350 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente

t r a

Parte_1 (C.F. **C.F._1**), rappresentato e difeso dall' Avv.ti Fabio Rossi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Romeo Romei n. 27, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;

ATTORE

e

Controparte_1 (C.F. **C.F._2**) e **Controparte_2** (C.F.: **C.F._3**), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Cecinelli, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Panama n. 52/54, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria;

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: “...disattesa e respinta ogni altra eccezione e deduzione:

- **in relazione all'eccezione preliminare** (violazione del principio del ne bis in idem) sollevata dall'avversa difesa, rigettarla integralmente per i motivi dedotti nel presente atto;
- **nel merito**, accertata e dichiarata la qualità di erede legittimo da parte dell'odierno Attore, nonché accertata e dichiarata la nullità dell'usufrutto sul bene Int. 2:

a) quantificare il valore complessivo della massa ereditaria alla data di apertura della successione;

b) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare sulla piena proprietà dell'unità immobiliare adibita ad appartamento e sita in Roma, alla Via Nicola Laurantoni, 65, contraddistinta dall'Int. 2 e meglio censita al NCEU del Comune di Roma al f. 802, part. 145, sub 5, Cat. A/7, Vani 4, R.C. € 671,39 e conseguentemente, per detto bene, procedere alla divisione per mezzo della vendita giudiziaria;

c) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sui seguenti beni mobili caduti in successione e conseguentemente per detti beni procedere alla divisione con attribuzione:

1) della quota parte del valore al momento dell'apertura della successione o in subordine, del ricavato della vendita della autovettura marca Mercedes, modello Classe B180 D, Targata CS 227 VT;

2) della quota parte del valore al momento dell'apertura della successione, dell'autovettura marca Chevrolet, modello Matiz, Targata DV 475 CV;

- **sempre nel merito**, accertato e dichiarato che la Sig.ra Controparte_1 è obbligata, in favore della massa ereditaria, al versamento del saldo prezzo della compravendita del 08 maggio 2009 per l'importo di € 70.000,00, oltre gli interessi legali a decorrere dal 31 dicembre 2010 e sino all'effettivo pagamento, condannare la stessa al pagamento del detto importo in favore della massa ereditaria e, conseguentemente, disporre la divisione del ricavato fra i coeredi;

- **ancora nel merito**, accertata e dichiarata la nullità dell'usufrutto sul bene Int. 2 in favore del Sig. Controparte_2, ovvero accertata e dichiarata la violazione degli artt. 1002 e ss. c.c.:

a) **in via principale**, condannare lo stesso alla restituzione del bene in favore della massa ereditaria;

b) **sempre in via principale**, condannare lo stesso alla corresponsione, in favore della massa ereditaria, dell'indennità di occupazione, oltre interessi legali, da calcolarsi, con riferimento al valore locatizio del bene, a far data dal 20 luglio 2011 e sino all'effettiva restituzione, e successivamente disporre la divisione del ricavato fra i coeredi;

ovvero,

c) **in subordine**, accertato l'utilizzo esclusivo del bene Int. 2 da parte dei Sig.ri Controparte_2 e CP_1, condannarli, in solido fra loro, al pagamento dei frutti e/o degli interessi – quale corrispettivo dovuto per il mancato godimento del bene da parte dell'odierno Attore – il tutto per il valore del 50% dell'indennità di occupazione, oltre interessi legali, da calcolarsi, con riferimento al valore locatizio del bene, a far data dal 20 luglio 2011 e sino all'effettiva restituzione.

- **Infine e comunque nel merito** – all'esito degli accertamenti, delle quantificazioni e della individuazione delle rispettive quote – effettuare le dovute compensazioni del caso ovvero la quantificazione dei conguagli dovuti in denaro all'Attore.

Il tutto con vittoria di spese di lite, ivi comprese quelle per l'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio, da porre a carico dei Convenuti, in solido fra loro, anche in considerazione della mancata ed ingiustificata adesione da parte degli stessi alla procedura di Media-Conciliazione

esperita dall'Attore, nonché della totale mancanza di presa di posizione nel merito, sulla domanda di divisione spiegata."

Per parte convenuta: " *previa le declaratorie del caso:*

- *Preliminarmente accertare e dichiarare la violazione del principio del ne bis in idem relativamente all'azione istaurata dal sig. Parte_1 e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;*
- *Nel merito, rigettare le domande, ex adverso dedotte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e conseguentemente tutte le ulteriori domande annesse e conseguenti;*
- *Accertata la temerarietà della domanda avversa, condannare il sig. Parte_1 ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni;*
- *In via gradata, determinare la somma da calcolare su $\frac{1}{4}$ del totale del prezzo della compravendita del bene Int. 1 relativo all'immobile sito in Roma alla Via Nicola Laurantoni n. 65;*

Con vittoria di spese e con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori".

FATTO E DIRITTO

Il giudizio è stato introdotto nel febbraio del 2023 da Parte_1 nei confronti di CP_2 [...] e Controparte_1 - rispettivamente padre e sorella dell'attore - a seguito della sentenza n. 11893/2018, con la quale il Tribunale di Roma, Sezione Ottava Civile - pronunciando in ordine all'impugnazione del testamento della *de cuius* Persona_1 e alla domanda di riduzione per lesione di legittima, nella causa promossa dall'odierno attore nei confronti dei medesimi convenuti - ha accertato la qualità di legittimario di Parte_1, avente diritto alla quota di riserva pari ad $\frac{1}{4}$ del patrimonio ereditario, con conseguente proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota riconosciuta a detto erede.

Parte_1, una volta accertata espressamente l'eredità devolutagli con tale sentenza, ha adito nuovamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere, in tale qualità, lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione giudiziale della massa ereditaria, avente ad oggetto un compendio immobiliare composto dall'unità immobiliare sita in Roma, Via Nicola Laurantoni n. 65, int. 2, censita al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 802, part.la 145, sub 5, Cat. A/7 e da un locale box-autorimessa sito anch'esso in Roma, Via Nicola Laurantoni n. 65, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 802, part.la 145, sub 501, Cat. C/6.

Oltre ai predetti immobili, l'attore sostiene che nel *relictum* debbano essere ricompresi ulteriori beni, individuati – nello specifico - in n. 2 autovetture (autovettura Mercedes Classe B180 D, Targata CS 227 VT ed autovettura Chevrolet Matiz, Targata DV 475 CV), in diversi beni

mobili (gioielli, argenteria, pellicce e quant'altro), nonché nella somma pari ad Euro 70.000,00, pari al saldo del prezzo di vendita della nuda proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Nicola Laurantoni n. 65, int. 1, di proprietà dalla *de cuius* **Persona_1** e venduta alla convenuta **Controparte_1**.

Ha altresì dedotto la nullità dell'usufrutto disposto dalla *de cuius* in favore del convenuto e coniuge superstite, **Controparte_2**, sull'immobile sito in Roma alla Via Nicola Laurantoni n. 65, int. 2, sostenendo che tale usufrutto era da ritenersi nullo in forza della Sentenza n. 11839/2018, in quanto lesivo della quota di legittima o, comunque, in ragione della violazione dell'art. 1002 c.c.

L'attore ha, pertanto, sostenuto di vantare, nei confronti del predetto **Controparte_2**, il diritto all'indennità di occupazione a far data dal decesso della *de cuius* e sino all'effettiva restituzione, ovvero, in subordine, un diritto di credito - nei confronti di entrambi i coeredi convenuti in solido - nei limiti della propria quota, sui frutti e/o sugli interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, derivanti dal mancato utilizzo della predetta unità immobiliare.

Si sono costituiti in giudizio **Controparte_2** e **Controparte_1**, i quali hanno preliminarmente eccepito l'improcedibilità del presente giudizio per violazione del principio del *ne bis in idem*, avendo parte attrice azionato, dinanzi al medesimo Tribunale, altro giudizio con identici *petitum* e *causa petendi*, e fra le medesime parti in causa.

Nel merito, i convenuti hanno contestato la ricostruzione attorea dell'asse ereditario, sostenendo come questa fosse stata già statuita con la richiamata Sentenza n. 11893/2018, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Roma aveva individuato il *relictum* nell'immobile sito in Roma, Via Nicola Laurantoni n. 65, int. 2, nell'autorimessa annessa, nonché nel saldo attivo di due conti correnti accesi presso la **Controparte_3** e la **Controparte_4**.

Di contro, hanno confutato il diritto di credito pari ad € 70.000,00 che l'attore sostiene essere vantato dalla *de cuius* nei confronti della convenuta **Controparte_1** (e pertanto ricadente nel *relictum*), ritenendo anche questa richiesta totalmente assorbita dalla Sentenza definitiva n. 11893/2018.

Infine, hanno contestato la richiesta attorea connessa al mancato utilizzo dell'unità immobiliare sita in Roma, Via Nicola Laurantoni n. 65, int. 2, sostenendo come tale immobile non sia stato mai concesso a terzi, né occupato *sine titulo*.

Hanno concluso, pertanto, chiedendo, preliminarmente, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio per accertata violazione del principio del *ne bis in idem*; nel merito, il rigetto delle domande attoree, nonché la condanna di parte attrice al risarcimento del danno da responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c..

A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., ed all'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 ottobre 2023, il Giudice, con ordinanza deposita nella medesima data, ed in relazione agli immobili oggetto della comunione legale, ha affidato al nominato CTU i seguenti quesiti: *“1) descriva i beni immobili da dividere – appartamento sito in Roma, alla via Nicola Laurantoni, 65, contraddistinto dall'int. 2 e meglio censito al NCEU del Comune di Roma al f. 802, part. 145, sub 5, nonché box–autorimessa sito in Roma, alla via Nicola Laurantoni, 65 e meglio identificato al NCEU del Comune di Roma al f. 802, part. 145, sub 501 – dandone rappresentazione grafica e fotografica; 2) determini l'attuale valore di mercato degli immobili, indicando gli elementi di stima e di confronto utilizzati per la valutazione; 3) rilevi se gli immobili di causa presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 47/85; 4) verifichi se sussistano difformità tra le risultanze delle planimetrie depositate in catasto e l'attuale stato degli immobili; 5) determini il valore locativo dell'appartamento suindicato da ottobre 2022 fino all'attualità”*.

Depositata la relazione peritale, e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 24 settembre 2024, la causa, è stata trattenuta in decisione in data 3 dicembre 2024, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica.

1. L'eccezione di improcedibilità delle domande di parte attrice per violazione del principio del *ne bis in idem*

La preliminare eccezione processuale, con la quale i convenuti *Controparte_1* e *Controparte_2* eccepiscono l'improcedibilità delle domande proposte da *Parte_1*, per violazione del principio del *ne bis in idem*, deve, ad ogni effetto, essere disattesa.

In particolare, i convenuti rilevano come l'odierno attore abbia già azionato nell'anno 2015 un giudizio dinanzi al medesimo Tribunale adito e fra le medesime parti, avente identico *petitum* ed identica *causa petendi* rispetto a quello di cui è causa.

Invero, tale primo giudizio azionato dall'attore (rubricato con n. RG 74188/2015) aveva ad oggetto l'impugnazione del testamento olografo della *de cuius* *Persona_1* e la riduzione dello stesso per lesione di legittima.

Nello specifico, nelle conclusioni rassegnate, *Parte_1* aveva espressamente chiesto di “ a) accertare e dichiarare che il testamento olografo attribuito alla signora *Persona_1* e pubblicato in data 13/10/11 è nullo e/o annullabile [...] b) annullare e/o ridurre, le disposizioni

testamentarie (ex art. 554 c.c.) e le eventuali donazioni e lasciti (ex art. 555 e 560 c.c.) al fine di garantire all'attore la quota di legittima dovuta [...].

Tale giudizio veniva definito con Sentenza n. 11893 dell' 8 giugno 2018, passata in giudicato, con la quale il Tribunale, nel rigettare la domanda diretta alla declaratoria di falsità del testamento olografo, dichiarava aperta la successione della *de cuius* **Persona_1** accertava la qualità di legittimario di **Parte_1** - avente diritto alla quota di riserva pari ad $\frac{1}{4}$ del patrimonio ereditario -, dichiarava il richiamato testamento lesivo della quota di legittima dell'attore e, per l'effetto, riduceva le disposizioni testamentarie in misura corrispondente a tale quota. Conseguentemente, dichiarava realizzata la delazione in favore di **Parte_1** della quota ereditaria resa libera dalla medesima pronuncia di riduzione, "rigettando" le ulteriori domande proposte dalle parti.

Premesso questo, il secondo giudizio azionato dall'odierno attore rappresenta la diretta conseguenza delle statuizioni stabilite dal Giudice nel "primo" giudizio, avendo esso ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione giudiziale in base alle quote del *relictum*, così come accertate e riconosciute dalla menzionata sentenza.

Appare, pertanto, di tutta evidenza come i due giudizi, seppur certamente connessi, hanno una diversa *causa petendi*, avendo ad oggetto domande basate su diritti diversi, sia un diverso *petitum*, costituito dalla nullità/annullamento del testamento e/o azione di riduzione per lesione di legittima, nel primo giudizio, e dallo scioglimento della comunione ereditaria e divisione giudiziale, nel secondo.

L'eccezione va, pertanto, disattesa.

2. L'individuazione dei beni facenti parte dell'asse ereditario

Parte attrice assume che il patrimonio relitto della *de cuius* includerebbe - oltre ai menzionati immobili, costituiti dall'appartamento sito in Roma ed al locale adibito a box-autorimessa, entrambi siti in Roma, alla via Nicola Laurantoni, 65 - anche ulteriori beni, ed in particolare, n. 2 autovetture (autovettura Mercedes Classe B180 D, Targata CS 227 VT ed autovettura Chevrolet Matiz, Targata DV 475 CV), diversi beni mobili (gioielli, argenteria, pellicce e quant'altro), nonché il credito di Euro 70.000,00 (oltre interessi), maturato dalla *de cuius* nei confronti della di lei figlia **Controparte_1**, relativo all'omesso versamento, da parte di quest'ultima, del saldo prezzo per la compravendita dell'immobile sito in Roma, alla via Nicola Laurantoni n.65, int. 1. Preliminarmente, il Tribunale rileva come la ricostruzione dell'asse ereditario effettuata dall'attore risulti contrastante con quella già definitivamente accertata dal medesimo Tribunale, all'esito del procedimento rubricato con nRG 74188/2015, definito con Sentenza n. 11893/2018, passata in giudicato.

Orbene, la citata sentenza, aveva già individuato l'esatta consistenza del *relictum*, affermando che esso dovesse identificarsi *“nell'appartamento sito in Roma, alla via Nicola Laurantoni, n. 65, int. 2, con annessa autorimessa nonché nel saldo attivo di due rapporti di conto corrente in essere con la Controparte_3 e con la Controparte_4”*. Vieppiù, il Tribunale aveva statuito anche in merito agli altri beni che parte attrice sostiene essere compresi nel patrimonio della *de cuius*, ritenendo –in particolare che *“non vi è alcuna traccia dei preziosi e dei gioielli che l'attore, peraltro con indicazione assai sommaria ed approssimativa, ha sostenuto fossero presenti nel patrimonio della madre al momento della sua morte”*.

Ciò detto, neppure può trovare accoglimento la richiesta attorea di inclusione, all'interno del *relictum*, delle due autovetture sopra indicate, che parte attrice sostiene aver rinvenuto solo in data successiva alla definizione del precedente giudizio.

Invero, di tale asserzione non è stata data alcuna evidenza probatoria e, del resto, la documentazione depositata in atti a sostegno della predetta pretesa si limita alle visure PRA dei richiamati veicoli: documenti che, non solo il predetto attore avrebbe potuto agevolmente procurarsi anche nel corso del precedente giudizio (di fatto rendendo quantomeno dubbia l'ecceputa sopravvenuta conoscenza di tali beni) ma che, per consolidata giurisprudenza *“forniscono elementi meramente presuntivi che possono essere vinti con ogni mezzo di prova”* (cfr tra le tante Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 6385 del 6 marzo 2020).

Di contro, il Tribunale ritiene che debba rientrare a pieno titolo nel patrimonio ereditario relitto il credito di Euro 70.000,00 (oltre interessi), maturato in vita dalla *de cuius* nei confronti della figlia Controparte_1, quale residuo prezzo della vendita immobiliare.

Tale importo, in specie, trae origine dal contratto di compravendita stipulato in data 8 maggio 2009 tra Persona_1 e la figlia Controparte_1, avente ad oggetto la nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Nicola Laurantoni n.65, int. 1. Ebbene, l'attore ha dato piena prova dell'esistenza del credito vantato dalla massa nei confronti della coerede Controparte_1, odierna convenuta, per l'importo di Euro 70.000,00, pari all'omesso versamento, da parte della stessa, del saldo prezzo per la compravendita dell'immobile di cui sopra.

In primo luogo, tale circostanza risulta essere stata già posta al vaglio del Tribunale nel precedente giudizio, risultando – per altro- pacifica. Difatti, a pag. 6 della richiamata Sentenza (All. 6 della costituzione) si legge *“...non vi è traccia del pagamento dei residui settantamila euro [...]Né potrebbe sostenersi che la somma non corrisposta di Euro 70.000,00 abbia costituito oggetto di una donazione indiretta sotto forma di rinuncia al credito remissione di debito realizzata per fatti concludenti giacchè gli stretti rapporti tra le parti [...]e il breve lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine per il pagamento del saldo...e la morte della*

venditrice[...]inducono ragionevolmente a ritenere che la de cuius, lungi dal voler rinunciare al proprio credito residuo, abbia solamente voluto concedere alla figlia una dilazione”.

Vero è che, all’esito del predetto giudizio, il Tribunale ha ritenuto di non potersi pronunciare in ordine alla domanda restitutoria del suddetto credito, ma tale circostanza, legata al fatto che l’odierno attore è stato riconosciuto quale mero delato e non ancora coerede, non inficia la facoltà dello stesso di riproporre tale domanda nell’odierna sede, avendo acquisito nelle more, con l’accettazione espressa dell’eredità, avvenuta in data 25 febbraio 2019 (cfr All. 8 dell’atto di costituzione), la qualifica necessaria di coerede.

In secondo luogo, l’esistenza del credito trova ulteriore riscontro nella missiva del 18 ottobre 2022, inoltrata a mezzo del proprio procuratore dai convenuti, nella quale –in risposta alla richiesta epistolare attorea, relativa alla restituzione dell’importo di cui in discussione - si legge: “... *per quanto attiene all’eventuale importo non versato relativo alla compravendita dell’immobile di Via Laurantoni, 65, int. 1, lo stesso è stato assolto con le costose cure mediche prestate alla Sig.ra Persona_1*”. Ebbene, tale missiva non può che essere valutata come espresso riconoscimento del debito da parte dei convenuti e, in particolare, della debitrice Controparte_1 .

A fronte di tutte le motivazioni sopra dispiegate, è evidente come la massa ereditaria su cui disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione giudiziale, sia pressoché conforme a quella già definitivamente ricostruita con la richiamata Sentenza passata in giudicato e costituita – stante il mancato richiamo, nell’odierna sede, ai saldi dei n. 2 rapporti di conto correnti in essere presso la Banca delle marche e con la Controparte_4 – dall’unità immobiliare sita in Roma, alla Via Nicola Laurantoni n. 65, int. 2 e dal box-autorimessa annesso, nonché dal diritto di credito, pari ad Euro 70.000,00, maturato dalla *de cuius* in vita nei confronti della di lei figlia, Controparte_1 .

3. Lo scioglimento della comunione ereditaria

Parte attrice, una volta acquisita la qualità di erede ed accetta l’eredità, ha richiesto lo scioglimento della comunione in relazione ai beni facenti parte della massa ereditaria che, alla luce delle risultanze di cui sopra, risultano essere costituiti unicamente dai beni immobili e dal credito appena indicati.

A tale riguardo, il Tribunale rileva che detta domanda è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

In materia di divisione, giova anzitutto rammentare che, con due importanti arresti resi a Sezioni Unite (n. 8230 e n. 25021 del 2019), la Suprema Corte ha accolto la cd. “teoria formale” in materia di nullità previste dalla disciplina sull’attività edilizia.

In particolare, per ciò che qui rileva, è stato chiarito come la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 vada ricondotta nell'ambito del terzo comma dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve quindi qualificarsi come nullità "testuale". Con tale espressione deve intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile; titolo che, beninteso, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile. Ne consegue che il negozio che menzioni gli estremi del titolo edilizio, reale e riferibile all'immobile, è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

Occorre inoltre precisare che, con riferimento alle opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 (entrata in vigore della cd. "legge Ponte"), l'art. 40 della l. n. 47 del 1985 consente ai contraenti, in luogo dell'indicazione degli estremi della licenza edilizia, di limitarsi a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'opera risulta iniziata antecedentemente al 1° settembre 1967.

I principi testé esposti trovano peraltro applicazione non solo alle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche alle "divisioni giudiziali", non essendovi ragioni per differenziare il regime della divisione a seconda delle modalità, contrattuale e giudiziale, con cui essa viene realizzata, e risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione delle norme imperative dianzi citate (v. Cass., 28.11.2001, n. 15133; Cass., 17.1.2003, n. 630).

Nella summenzionata pronuncia, le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la regolarità edilizia dell'immobile da dividere costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. e che, nel caso in cui la divisione venga chiesta in via giudiziale, la predetta condizione può dirsi sussistente qualora le parti che propongono la domanda producano una dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia ovvero una dichiarazione attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 1° settembre 1967; ciò in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto (v. Cass., 29.4.2016, n. 8489; Cass., 22.1.2018, n. 1505).

Orbene, nel caso di specie, per quanto concerne l'immobile sito in Roma, Via Nicola Laurantoni n. 65, int. 2, l'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha accertato la presenza di due difformità rispetto alla planimetria catastale, ed in particolare:

“a) modifica interna della distribuzione degli spazi in quanto la tramezzatura tra il soggiorno e la cucina è stata eliminata per realizzo di un unico ambiente (soggiorno con angolo cottura) e lieve risagomatura dei tratti di divisori nel ripostiglio e nella camera;

b) variazione prospettica ella sagoma del balcone che lungo la facciata laterale non si estende oltre la cucina, mentre nei grafici della licenza si estende anche in corrispondenza del bagno; in pratica manca un tratto di balcone della lunghezza di circa 1,50 m”.

Vieppiù, in relazione alla regolarità urbanistica del box- auto compreso nell’area di Corte della palazzina alla Via Nicola Laurantoni n. 65, il CTU, ha riscontrato che : *“il titolo abitativo, ad oggi, non risulta ancora rilasciato, [...] il box è stato realizzato nell’area cortili zia della palazzina, che non è stata frazionata ed attribuita a singoli proprietari delle unità immobiliari della palazzina”.* Ed ancora: *“..seppure [...] si riuscisse a conseguire la sanatoria, non se ne potrebbe attribuire la proprietà in quanto il box è stato realizzato su suolo condominiale e non esclusivo”.* Il CTU ha concluso, pertanto, esprimendo una *“limitata riserva sulla legittimità della proprietà”* e, quindi, riservandosi in merito alla valutazione del predetto locale.

L’attore, alla luce delle risultanze emerse dalla relazione peritale espletata, ha rinunciato alla domanda di divisione relativamente al locale box-autorimessa, richiedendo, pertanto – relativamente agli immobili facenti parte dell’asse ereditario lo scioglimento della comunione e la conseguente divisione, della sola unità immobiliare adibita ad appartamento sita in Roma alla Via Nicola Laurantoni n. 65 int. 2.

Tuttavia, in applicazione dei superiori principi, discende la incommerciabilità e, di conseguenza, la indivisibilità del cespite *de quo*, stante il chiaro disposto del comma 1-bis dell’art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall’art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010), a norma del quale *“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.*

La disposizione menzionata, per quanto innanzi detto, è senza dubbio applicabile anche alle divisioni giudiziali dato che i provvedimenti giudiziali rientrano nel *genus* degli atti pubblici.

L'esclusione della scrittura privata autenticata dall'ambito applicativo della norma è, invece, agevolmente spiegabile, dal momento che il legislatore ha voluto limitare la sanzione della nullità ai soli atti assoggettabili a pubblicità immobiliare, consapevole che la scrittura privata non autenticata, non costituendo titolo per la trascrizione, avrebbe una limitata utilità per chi decidesse di ricorrervi.

La sentenza conclusiva del giudizio di divisione è, invece, trascrivibile sicché, laddove anch'essa fosse esclusa dallo spettro operativo della norma, le parti potrebbero ottenere tutte le utilità che il legislatore ha voluto impedire (ossia il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su unità immobiliari urbane non conformi alle risultanze catastali mediante un titolo trascrivibile), con evidente frustrazione della finalità fiscale che anima la normativa in commento, che è quella di contrastare, attraverso la sanzione della nullità di determinati atti dispositivi, fenomeni di evasione fiscale dovuti al mancato allineamento dei dati catastali con la situazione di fatto dell'unità immobiliare quale modificatasi per effetto di interventi edilizi abusivi.

Non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione neanche aderendo a quell'indirizzo ermeneutico secondo cui non sarebbero tali da incidere sulla validità dell'atto di trasferimento o di scioglimento della comunione le difformità di lieve entità, intendendosi per tali le modifiche di carattere meramente formale o di limitato rilievo non influenti sulla corretta determinazione della rendita catastale (in tal senso cfr. Agenzia del Territorio, circ. 9.7.2010, n. 2, prot. n. 36607).

Non vi è dubbio, infatti, che le problematiche e/o le difformità riscontrate dal CTU (diversa distribuzione degli spazi interni, modifica del numero dei vani, variazione prospettica del balcone, in difformità rispetto all'elaborato grafico catastale), comporterebbero modifiche chiaramente idonee ad influire sulla rendita e che, dunque, non potrebbero certo considerarsi, ai fini che qui interessano, "di lieve entità".

Anche l'eventuale sanabilità delle citate difformità (così come – invero - effettivamente prospettata dal CTU) non sposterebbe i termini della questione, essendo evidente, da un lato, che la sanatoria (o l'eliminazione delle difformità) debba avvenire prima e non dopo che la divisione sia giudizialmente disposta, dall'altro, che non possa concepirsi – pena la violazione del principio di ragionevole durata del processo – una quiescenza del giudizio in attesa che le parti provvedano alla regolarizzazione della situazione di difformità.

Deve peraltro aggiungersi che, alla regolarizzazione di tale situazione di difformità avrebbe potuto provvedere ciascuno dei condividenti: ed invero, in caso di discordanza tra lo stato di

fatto dell'immobile e la situazione catastale, al relativo allineamento, obbligatorio in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 336, legge n. 311 del 2004, deve procedersi tramite apposita dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art. 3 del r.d.l. n. 652 del 1939: norma che, pur obbligando tutti gli eventuali comproprietari all'aggiornamento catastale, prevede che *“la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri”*.

Da ultimo, e ancora sotto il profilo processuale, deve rilevarsi, da un lato, che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'immobile da dividere è rilevabile d'ufficio (v. la più volte citata Cass., sez. un., 7.10.2019, n. 25021), dall'altro, che, venendo qui in rilievo una condizione dell'azione, gli attori erano tenuti a fornire la documentazione *de qua*, e quindi a dimostrare la sussistenza della detta condizione, a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante (cfr., con riferimento a diversa fattispecie ma con enunciazione di un principio che può estendersi al caso in esame, Cass., 29.9.2015, n. 19372, nonché Cass., 4.3.2019, n. 6218).

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, pertanto, la domanda di divisione proposta dall'attore, va dichiarata inammissibile, dovendosi ritenere che la *“conformità urbanistica”* e la *“conformità catastale”* costituiscano condizioni dell'azione, per le superiori ragioni chiarite dalla Corte di Cassazione nella menzionata sentenza n. 25021 del 7.10.2019.

La declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione degli immobili assorbe tutte le istanze strumentali e connesse, relative alla corretta valutazione del valore economico dell'appartamento facente parte del *relictum*.

4. La restituzione della somma pari ad Euro 70.000,00 di cui la Sig.ra Controparte_1 è debitrice nei confronti della massa ereditaria

L'attore ha inoltre chiesto, previo accertamento dell'esistenza in capo alla convenuta CP_1 [...] dell'obbligo di restituzione in favore della massa ereditaria dell'importo di Euro 70.000,00, pari al saldo prezzo della compravendita stipulata in data 8 maggio 2009, il versamento di detta somma in favore della massa ereditaria, con conseguente divisione del ricavato tra i coeredi.

In particolare, Parte_1 ritiene di vantare – su tale importo – un diritto di credito di Euro 35.000,00, pari al 50% della somma complessiva dovuta dalla convenuta.

Orbene, fermo quanto già ampiamente motivato in merito sia all'esistenza del debito in capo a Controparte_1, sia alla restituzione dell'importo dovuto alla massa ereditaria, il Tribunale ritiene di poter accogliere solo parzialmente la domanda attorea.

Infatti, così come accertato e statuito in via definitiva con la Sentenza n. 11893/2018, Pt_1 [...] è stato dichiarato erede legittimario, avente diritto alla quota di riserva pari ad ¼ del

patrimonio ereditario e, pertanto, può chiedere l'attribuzione in proprio favore del credito in parola nei soli limiti della quota di 1/4 di sua spettanza, ammontante ad Euro 17.500,00.

Alla predetta somma, andranno poi aggiunti gli interessi legali a far data dal 31 dicembre 2010 e sino all'effettivo soddisfo, così come espressamente previsto dal contratto di compravendita stipulato tra le parti in data 8 maggio 2009 (cfr pag. 3 dell'All. 5 dell'atto di citazione).

5. Restituzione dell'immobile alla massa, corresponsione dell'indennità di occupazione o dei frutti e/o interessi derivanti dal mancato utilizzo dell'unità immobiliare sita in Roma, Via Laurantoni n. 65, int. 2.

Per quanto riguarda le domande di natura obbligatoria, l'attore chiede – in via principale - la restituzione alla massa ereditaria dell'immobile relitto in successione, ovvero il pagamento di un'indennità per l'occupazione “*sine titulo*” del predetto immobile, da parte del convenuto usufruttuario *Controparte_5*, nonché, in subordine, il pagamento di un'indennità pari ai frutti civili non percepiti per l'occupazione esclusiva del medesimo bene, da parte di entrambi i convenuti.

Con riguardo alla richiesta formulata in via principale, occorre preliminarmente richiamare il consolidato indirizzo interpretativo, così come espresso dalle sentenze gemelle n. 33645/2022 e n. 33659/2022, con le quali la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha fissato tre principi di diritto: — “*nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta*”; — “*nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato*”; - “*nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato*”.

Il danno risarcibile è rappresentato, dunque, dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.

Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di

godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.

In sostanza, in materia di utilizzo di immobile da parte del terzo, si rileva che il danno da occupazione (o da mancato godimento del bene) non possa ritenersi “*in re ipsa*”, ma debba essere provato da chi lo chiede in giudizio, dimostrando che, in assenza dell’occupazione, avrebbe tratto un beneficio patrimoniale dall’utilizzo diretto del bene o dal suo sfruttamento commerciale, privilegiando –quindi- la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (cfr. Cass. n. 12865/2022; Cass. n. 4936/2022; Cass. 39/2021). In caso contrario, infatti, tale pregiudizio andrebbe ad identificarsi con lo stesso evento dannoso (così Cass. sez. 3, n. 15111 del 17/06/2013; conformi n. 13071 del 25/05/2018 e n. 31233 del 4/12/2018).

Orbene, posti tali principi di diritto e ritornando alla domanda formulata in via principale da **Parte_1**, si rileva che l’attore fonda tale pretesa sull’assunto che l’usufrutto disposto dalla *de cuius* nel testamento olografo in favore del marito, **Controparte_2**, sia nullo in forza della sentenza n. 11893/2018, che aveva disposto la riduzione delle quote degli altri due legittimari, in quanto lesive della quota -pari ad $\frac{1}{4}$ - spettante all’attore, pretermesso nelle disposizioni testamentarie in parola.

Secondariamente, l’attore deduce la nullità di tale usufrutto, in quanto il convenuto avrebbe ommesso di porre in essere gli obblighi previsti in capo all’usufruttuario dall’art. 1002 c.c., relativi alla redazione dell’inventario ed alla prestazione di idonea garanzia.

Sennonché, nessuna delle due eccezioni sollevate dall’attore appare condivisibile: quanto al richiamato giudicato espresso con la sentenza n. 11893/2018, si rileva che la stessa si è limitata a riconoscere la qualità di legittimario del **Parte_1** nei limiti della propria quota di riserva, pari ad $\frac{1}{4}$, riducendo proporzionalmente le disposizioni testamentarie a favore degli altri coeredi, senza, pertanto, dichiarare la nullità del predetto usufrutto.

In particolare, nella sentenza *de quo* espressamente si precisa che “...*la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima spettante all’attore si effettua agevolmente attraverso la dichiarazione di inefficacia di tali disposizioni nella misura in cui esse eccedono la disponibile e la quota di riserva spettante agli altri due legittimari/convenuti...*” (cfr pag. 10 della Sentenza n. 11893/2018), con ciò volendosi chiaramente indicare non un’inefficacia *tout court* delle disposizioni della *de cuius* (e quindi anche di quella concernente l’usufrutto in favore del marito), quanto piuttosto una sua “riduzione”, tesa alla realizzazione della delazione, in favore dell’erede pretermesso, della quota di riserva a lui spettante, a seguito dell’accoglimento dell’azione di riduzione.

Quanto alla sollevata violazione dell'art. 1002 c.c., si ritiene che gli obblighi, sia di inventario che di prestazione di garanzia, possano essere rinunciati dalla nuda proprietaria (*Controparte_1*) anche per fatti concludenti, cosa – questa - certamente ipotizzabile, stante lo stretto legame familiare tra le parti.

Del resto, anche a voler ammettere la sussistenza di tali obblighi a carico dell'usufruttuario, la violazione degli stessi comporterebbe non la nullità dell'usufrutto, quanto piuttosto la sola impossibilità, da parte dell'usufruttuario, di entrare nel possesso del bene; possesso che, nella specie, non è mai stato conseguito dall'usufruttuario. Difatti, lo stesso attore ha più volte rimarcato che l'immobile risulta essere occupato in via esclusiva dalla sorella, *Controparte_1* , e che *Controparte_2* non vi ha mai vissuto, essendo sempre rimasto presso la casa familiare, sita nella medesima palazzina, all'interno n. 1.

Per quanto argomentato, la domanda relativa alla restituzione dell'immobile, ovvero alla corresponsione dell'indennità di occupazione, in favore della massa, da parte del convenuto *Controparte_2* , non può essere accolta.

Passando alla richiesta formulata in via subordinata dall'attore, e rivolta ad entrambi i convenuti, relativa al pagamento dei frutti e/o degli interessi dovuti per mancato godimento del bene immobile caduto in successione, si rileva che i principi precedentemente esposti, pronunciati in materia di occupazione “*sine titulo*”, a maggior ragione sono applicabili nel caso di godimento in via esclusiva di un bene da parte di uno solo o alcuni dei comproprietari (o coeredi, come nel caso di specie).

È infatti doveroso evidenziare che, a differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, nel caso di bene in comunione utilizzato da uno solo o da alcuni dei comproprietari, tale godimento non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che proibisce o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.

La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato che l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale ai sensi dell'art. 1102 c.c., ed il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero, in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario *pro-indiviso* che risulti inerte nell'utilizzo dello

stesso (cfr. Cass. n. 1738 del 20/01/2022; Cass., n. 2423 del 09/02/2015; Cass. n. 5156/2012Cass., n. 24647 del 03/12/2010; Cass., 4.12.91, n. 13036).

In tema, la S.C. ha così recentemente riassunto i principi elaborati: *“l'art. 1102 c.c., consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari. Diverso regime rispetto all'uso della cosa comune vale per i frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e per i frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure, e però nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 c.c.).*

Perché sia ravvisabile un atto illecito e perciò un danno risarcibile, dunque, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius), e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri. Quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà (arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424; Cass. Sez. 2, 10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388).

In particolare, un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (Cass. Sez. 2, 04/05/2018, n. 10734).

Ove, viceversa, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello

impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene. Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una "indennità" per il sol fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. (dal che genera un "danno"), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista), nè altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa (si vedano, indicativamente, Cass. Sez. 2, 12/03/2019, n. 7019, non massimata; Cass. Sez. 2, 07/08/2012, n. 14213; Cass. Sez. 2, 30/03/2012, n. 5156; Cass. Sez. 2, 06/04/2011, n. 7881; Cass. Sez. 2, 05/09/2013, n. 20394)" (Cass., n. 18548/2022).

La S.C. ha altresì precisato che: *"E' pur vero che la sottrazione del godimento potrebbe avvenire con modalità tali, come ad esempio mediante l'esercizio di una condotta violenta, tale da concretare altresì la commissione di un fatto illecito (cfr. sul punto Cass. n. 14213/2012, secondo cui in tal caso la sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene, è risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo con il lucro interrotto, ma anche con quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa diverso da quello tipico, aggiungendo che tale danno è da ritenersi "in re ipsa", potendo essere comunque quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente), ma è innegabile che l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede sicuramente dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 c.c., e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti"* (conf. Cass. n. 19215/2016).

Infine, quanto alla decorrenza del diritto all'indennità, la S.C. con Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023, ha stabilito che *"il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti"*.

Nel caso di specie, è emerso che l'immobile caduto in successione, sito in Roma alla Via Nicola Laurantoni n. 65, int. 2, è occupato in via esclusiva da *Controparte_1*, la quale vi ha stabilito la propria residenza (cfr doc. nn. 17 e 18 depositati con l'atto di citazione). Ebbene, stanti i principi di diritto testé richiamati, almeno sino alla richiesta, inoltrata a mezzo raccomandata a/r, del 01 ottobre 2022, l'attore di fatto non si è opposto all'utilizzo esclusivo del bene da parte dei convenuti. Difatti, è solo con la predetta missiva, che, *Parte_1* ha dato atto di non aver “mai avuto la possibilità di utilizzare il bene immobile caduto in successione” e di non aver mai avuto la disponibilità delle chiavi di accesso, che non gli sono “mai state consegnate”. Tale ultima circostanza è altresì avvalorata dalla lettera di risposta del 18 ottobre 2022, con la quale gli odierni convenuti – a mezzo del proprio legale - hanno espressamente confermato di aver negato all'attore le chiavi dell'immobile, ritenendo che quest'ultimo non ne avesse mai avuto titolo (cfr. lettera di risposta del 18.10.2022 a firma dell'Avv. Cecinelli).

Il godimento esclusivo da parte dei convenuti dell'appartamento è, dunque, divenuto illecito, in quanto lesivo dei limiti fissati dall'art. 1102 c.c., a decorrere dal 1° ottobre 2022, ovvero dal momento in cui l'attore ha dato chiaramente prova dell'oggettivo impedimento del pari uso del bene comune ad opera degli altri coeredi.

Non può invece riconoscersi all'attore alcun diritto in relazione all'occupazione esclusiva del locale box rimessa, avendone il CTU esclusa la proprietà in capo alla de cuius, con conseguente esclusione dello stesso dalla massa ereditaria.

Si ritiene, pertanto, di dover accogliere la domanda relativa all'indennità per i frutti civili derivanti dall'occupazione esclusiva del solo immobile costituente il *relictum*, da parte dei convenuti *Controparte_1* e *Controparte_2*, con i limiti temporali sopra precisati.

Per quanto concerne il calcolo dei predetti frutti civili, il CTU ha quotato il valore locativo mensile dell'immobile sito in Via Nicola Laurantoni n. 65, int. 2, riferito al secondo semestre 2022, moltiplicandolo per i mesi ricompresi tra l'ottobre 2022 e il maggio 2024, giungendo così alla cifra complessiva di euro 13.001,84.

Orbene, siffatta stima risulta ragionevole e condivisibile.

Poiché l'occupazione esclusiva dell'immobile risulta dimostrata per entrambi i convenuti, gli stessi vanno condannati in solido a rifondere all'attore, nei limiti della quota spettante all'attore, pari ad $\frac{1}{4}$, il corrispettivo dei frutti civili così come calcolati dal CTU.

In relazione al momento da cui, nel caso di specie, decorre il diritto degli altri condividenti a percepire detti frutti, si è già evidenziato che la volontà dell'attore di partecipare al godimento del bene si è manifestata solo con la missiva ricevuta dai convenuti in data 01 ottobre 2022, ed è pertanto da questa data che andranno calcolati i frutti civili a lui spettanti.

Ciò posto, occorre precisare che, dalla relazione peritale depositata dal CTU (e quindi dai calcoli effettuati da quest'ultimo, fermi al maggio 2024), al momento della presente pronuncia sono decorsi ulteriori 10 mesi; ne consegue che ad oggi i frutti civili coincidenti con il valore locativo mensile dell'immobile ad uso abitazione (così come stimato dal CTU) risultano pari a complessivi Euro 19.568,64, così determinati: Euro 13.001,84 calcolati dal CTU sino a maggio 2024 ed ulteriori Euro 6.566,80 computati da maggio 2024 sino all'attualità (in base al valore locativo mensile di € 656,68, stabilito dal CTU per le mensilità dal 1 ottobre 2023 / 10 maggio 2024).

I convenuti andranno, quindi, condannati in solido al pagamento, in favore di parte attrice, di tale indennità di occupazione esclusiva, calcolata, con riferimento alla sua quota di riserva pari ad $\frac{1}{4}$, in complessivi Euro 4.892,16, oltre alle successive indennità mensili maturande – sempre *pro quota* di $\frac{1}{4}$ - sino alla cessazione dell'utilizzo esclusivo dell'immobile o alla divisione dello stesso.

6. La condanna alle spese processuali e al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.

Considerato l'esito del giudizio di divisione e la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione della metà e poste a carico di parte convenuta per l'altra metà, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal DM n. 55 del 2014, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e delle difese svolte.

Le spese della CTU, già liquidate con decreto del 15 giugno 2024, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra di loro, da dividere nei rapporti interni in misura pari alle rispettive quote di proprietà dei beni indivisi.

La parziale soccombenza dei convenuti comporta l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc, dagli stessi formulata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza od eccezione assorbita o disattesa, così provvede:

- dichiara **Parte_1** erede della *de cuius* **Persona_1** , per la quota di riserva di $\frac{1}{4}$, in forza della delazione realizzata in suo favore dalla sentenza n. 11893/2018;
- dichiara inammissibile la domanda di divisione proposta da parte attrice in relazione agli immobili appartenenti alla comunione, con assorbimento delle domande strumentali e connesse;
- rigetta la domanda di divisione relativa ai beni mobili per quanto in motivazione;
- in accoglimento della domanda di restituzione alla massa ereditaria e di divisione del credito vantato dalla *de cuius* **Persona_1** nei confronti di **Controparte_1** : (i) dichiara **CP_1**

[...] tenuta alla restituzione, in favore della massa ereditaria, della somma di € 70.000,00, oltre agli interessi legali dal 31 dicembre 2010 sino al soddisfo; (ii) attribuisce a *Pt_1* [...] la quota di un quarto del predetto credito, pari ad € 13.500,00; (iii) condanna *CP_1* [...] al pagamento, in favore di *Parte_1*, del predetto importo di € 13.500,00, oltre agli interessi legali dal 31 dicembre 2010 sino al soddisfo;

- condanna *Controparte_2* e *Controparte_1* in solido al pagamento, in favore di *Pt_1* [...], della complessiva somma di 4.892,16, a titolo di indennità di occupazione, oltre alle successive indennità mensili maturande – *pro quota* di ¼ - sino alla cessazione dell'utilizzo esclusivo dell'immobile o alla divisione dello stesso;
- compensa in misura della metà le spese di lite e condanna *Controparte_2* e *Controparte_1* in solido alla refusione dell'altra metà in favore di *Parte_1*, che liquida in € 259,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra di loro le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, da dividere nei rapporti interni in misura pari alle rispettive quote di proprietà dei beni indivisi.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025

Il Giudice

Dott. Fausto Basile